

### [3] 채무자(○○○) 발견재산 가등기 말소 소송 미제기

□ 「인수채권 정리업무 규정」 제60조에 따르면, 채무자 소유 발견 재산에 대하여 집행권원이 있는 경우에는 강제집행 등의 방법으로 채권을 회수하도록 되어 있으므로

○ 채무자 재산에 선순위 소유권 이전 청구권 가등기가 설정되어 강제집행이 곤란한 경우에도, 가등기 후 10년의 제척기간이 도과<sup>1)</sup>되었다면 가등기말소 청구 소송을 제기하여,

- 소유권 이전 청구권 가등기를 말소시킨 후 강제집행 등에 착수하여 채권을 회수하는 것이 타당함

□ 그런데, ◆◆◆◆부 소관 채무자 ○○○[□□은행(□□) △△△△-△△△ 채권원리금 70백만 원] 소유 재산\*(회수가능액 60백만 원)의 경우,

\* 충청북도 청주시 ○○구 ○○동 ○○○(대지 200㎡, 추정시가 60백만 원)

○ 해당 재산에 가등기권자 정우신이 1998. 5. 8. 매매예약을 원인으로 1998. 5. 15. 가등기 설정을 하였으나, 2008. 5. 8. 매매예약 가등기 제척기간 10년이 도과되었으므로,

- 매매예약에 의한 본등기청구권 소멸을 사유로 가등기를 말소시킨 후 강제집행 등으로 채권을 회수할 수 있는데도, 2016. 11. 28. 감사일 현재까지 가등기말소 청구 소송에 착수하지 않고 있음

1) (대법원 2003. 1. 10. 2000다26425) 매매의 일방예약에서 예약자의 상대방이 매매예약 완결의 의사표시를 하여 매매의 효력을 생기게 하는 권리, 즉 매매예약의 완결권은 일종의 형성권으로서 당사자 사이에 그 행사기간을 약정한 때에는 그 기간 내에, 그러한 약정이 없는 때에는 그 예약이 성립한 때로부터 10년 내에 이를 행사하여야 하고, 그 기간을 지난 때에는 예약 완결권은 제척기간의 경과로 인하여 소멸하고, 제척기간에 있어서는 소멸시효와 같이 기간의 중단이 있을 수 없음

< 조치할 사항 >

◇ ◆◆◆◆◆부장은 채무자 채무자 ○○○[□□은행(□□) △△△  
△ - △△△] 소유 재산(회수가능액 60백만 원)에 대하여,

- 매매예약에 의한 본등기청구권 소멸을 사유로 가등기말소  
청구 소송에 착수하고, 가등기가 말소되면 강제집행 등을  
실시하여 채권을 회수하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)